



جامعة المستقبل

كلية الشريعة

قسم أصول الفقه

بحث تكميلي لنيل درجة البكالوريوس

بعنوان :

أحكام التجسس في الشريعة الإسلاميّة

إعداد الطالبة :كوثر عبده محمد

إشراف الدكتور:عبد العزيز علي أحمد

الرقم الجامعي٣٨٥٣١

العام الدراسي: ١٤٤٢هـ-٢٠٢١م


بسم الله الرحمن الرحيم

الاستهلال:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ لَٱتَّبَعۡتُمُ ٱلشَّيۡطَٰنَ إِلَّا قَلِيلٗا ٨٣﴾(١)

(١)النساء :٨٣

إهداء

أهدي ثمرة جهدي هذا أعز وأغلي إنسان في حياتي والدتي الحنونة ووالدي الحبيب.

وإلي شيخي الفاضل المحب :أبو عبيدة وأستاذي الدكتور عبد العزيز بن علي أطال الله عمرهما.

إلي إخواني وأخواتي.

وإلي صديقاتي الغاليات.

وإلي ولاة الأمور المسلمين في كل مكان.

وإلي جميع المسلمين والمسلمات.

شكر وتقدير.

أولا أشكر الله سبحانه وأحمد الله علي ما أكرمني من إتمام هذا البحث الذي أرجو أن ينال رضاه.

ثم أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلي كل من :

- والديّ الحبيبين الذين احترقا لتنيرا طريق حياتي كنتم خير داعم لي وعذرا علي كل تقصير مني.
- ثم اشكر إدارة الجامعة وفقهم الله سبحانه لكل خير يبذلونه من جهد واهتمام بطلاب الجامعة.
- وأخصص الشكر أستاذي الدكتور/ عبد العزيز علي أحمد حفظه الله وأطال في عمره لتفضله الكريم بإشراف هذا البحث وتكرّمه بنصحي وتوجيهي حتي إتمام هذه الدراسة.
- وأخيرا أشكر لمن ساندني طوال مسيري في الدراسية.

المقدمة

الحمد لله الذي أمر بتربية النشء والأجيال وحث علي إكسابهم القيم والأخلاق وصالح الأعمال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله خير معلم وأفضل مرب أدبه ربه فأحسن تأديبه وجعله صفيه وحبيبه صلي الله عليه وسلم وعلي آله وصحبه وكل من اهتدي بهديه واستن بسنته إلي يوم الدين.

أما بعد.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ لَٱتَّبَعۡتُمُ ٱلشَّيۡطَٰنَ إِلَّا قَلِيلٗا ﴿٨٣﴾ (٢)

وقال رسول الله عليه وسلم (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولاتنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولاتدابروا وكونوا عباد الله إخوانا)(٣)

٢

(٢)النساء ٨٣

(٣)أخرجه البخاري/٦٠٦٤

أسباب إختيار هذا الموضوع

١-كثرة الجواسيس بين المسلمين في هذا الزمن.

٢-خيانة كثير من المسلمين دينهم ووطنهم لغرض من الدنيا أو عدم معرفتهم مقدار دينهم ووطنهم وقومهم وأبناءهم الغد.

٣-غفلة المسلمين عن هذا الموضوع وعدم العلم به إلا من رحم الرحمن .

٤-استكمال للوحدات المطلوبة للتخرج الجامعية.

أهمية البحث:

إن هذا الموضوع له أهمية كبيرة بالنسبة للمجتمع الإسلامي بأن يتفقهو بأحكام الله وهو أمر ضروري علي كل مسلم ومسلمة وهي من الأمور التي لا بد منها للمسلم ولا تكون العبادة إلا بالمعرفة في الفقه الإسلامي .

أهداف البحث:

١ــ الاسهام في إثراء المكاتب الإسلامية عامة خاصة مكتب السياسة الشرعية.

٢-أن يكون هذا البحث وسيلة مختصرة يوصل الطلاب العلم هذا البحث بشكل موجز.

٣-طلب الزيادة المعرفي في العلوم الاسلامية.

٤-محاولة رفع الجهل الذي حل بكثير من المسلمين وعدم اهتمامهم مع أنه المشكلة الراهنة في هذا الزمن.

٥-أداء واجبي لإعداد بحث التخرج الجامعي.

أسئلة البحث:

١-ما هو التجسس ؟

٢-ما حكمه ؟

٣-مالفرق بين التجسس والتحسس؟

٤-ما هي عقوبة الجاسوس.

فرضيات البحث:

١ –التجسس كما عرفه البغوي: البحث عن عيوب الناس،نهي الله تعالي عن البحث عن المستور من امور الناس وتتبع عوراتهم حتي لا يظهر علي ما ستره الله منها.. (٤) .

٢ –التجسس علي المسلمين ف الاصل حرام منهي عنه بل عده ابن حجر الهيتمي من الكبائر' لقوله تعالي (ولا تجسسو)قال :ففي الآية النهي الأكيد عن البحث عن أمور الناس المستور وتتبع عوراتهم . (٥)

٣ –إختلف العلماء وفيه أقوال كثيرة ونختصر لما سئل ابن عباس عن الفرق بينهما فقال(لا يبعد أحدهما عن الآخر:التحسس في الخير والتجسس في الشر .

٤ –إختلف العلماء في عقوبة الجاسوس منهم من رأي قتله كما هو مذهب الحنابلة واقوال في مذاهب أخري ومنهم من قال بتعزيره كالأحناف ورأي للشافعية ومنهم من ذهب إلي الحكم بردته إذا اقترن بمحبة الكفار.

(٤) تفسير البغوي الحسن بن مسعود البغوي ٣٤٥/٧

(٥)الزواجر عن اقتراف الكبائر ١٤/٢

حدود البحث :

الحد الموضوعي :

احتوي هذا البحث علي حكم التجسس وأحكام الجاسوس ومن ثم دراستها دراسة فقهية.

الحد الزماني:

١٤٤٢ هجرية الموافق:٢٠٢١م.

الحد المكاني :جامعة المستقبل.

أدوات البحث

١-المصادر والمراجع .

٢-المكاتب الإلكترونية.

٣-الرسائل الجامعة.

٤-الحاسوب.

الدراسات السابقة:

التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية رسالة لنيل درجة الماجستير لمحمد بن راكان الدمغي.

منهج البحث:

المنهج الذي أستخدمه في هذا الموضوع مما يلي

-عزوت الآيات إلي المصحف وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية وذلك في الهامش.

-درست المسائل الفقهية الواردة في البحث.

ذيلت البحث بفهارس علمية وهي كالتالي:

١-فهرس الآيات.

٢-فهرس الاحاديث.

٣-فهرس المصادر والمراجع.

٤-فهرس الموضوعات.

هيكل البحث:

ويتكون من فصلين، وخاتمة ؛ وهي كالتالي الفصل الأول:أساسيات البحث.

وتتكون من:

١-المقدمة.

٢-أسباب إختيار الموضوع.

٣-أهمية البحث.

٤-أهداف البحث.

٥-أسئلة البحث .

٦-فرضيات البحث.

٧-أدوات البحث.

٨-:حدود البحث .

٩:منهج البحث.

١٠-هيكل البحث.

الفصل الثاني :معني التجسس وأحكامه في الفقه الإسلامي.

وفيه ثلاث مباحث:

المبحث الأول:تعريف التجسس وحكمه وفيه ثلاث مطالب.

المطلب الأول:ما تعريف التجسس لغة وإصطلاحا

المطب الثاني :حكم التجسس.

المطلب الثالث :الفرق بين التجسس والتحسس.

المبحث الثاني: أهمية التجسس وخطورته وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول:التجسس في التاريخ.

المطلب الثاني:التجسس في عهد النبي صلي الله عليه وسلم

المطلب الثالث:حماية الثغور من التجسس .

المطلب الرابع:الحذر من العدو وكتم الأخبار عنه .

المطلب الخامس :خطورة التجسس علي المسلمين.

المبحث الثالث: أحكام التجسس في الفقه الإسلامي وفيه أربعة مطالب .

المطلب الأول :التجسس المشروع .

المطلب الثاني :التجسس غير مشروع.

المطلب الثالث:عقوبة الجاسوس

المطلب الرابع :ملحق ما قاله العلماء عن التجسس.

الخاتمة وفيها:

_النتائج.

_التوصيات.

التمهيد

الفصل الثاني :معني التجسس وحكمه وفيه مبحثان :المبحث الأول وفيه ثلاث مطالب :

المطلب الأول :معني التجسس لغة وإصطلاحا:

تعريف التجسس :لغة

قال إبن منظور ــرحمه اللهــفي مادة جسس.{الجس اللمس باليد والمجسة ممسة ما تمس ...والجس جس الخبر ومنه التجسس وجس الخبر وتجسسه.

والتجسس : مأخوذة من الجس أي بحث عنه وفحص

واصطلاحا: في الحقيقة لم أجد فيما قرأت تعريفا إصطلاحيا محددا للجاسوس خلال كلام الفقهاء ,والظاهر لوضوح معناه ,لكن المراد منه.

هو :البحث عن العورات والمعايب وكشف ما ستره الناس" (٦)

وقال ابن الأثير:"التجسس :التفتيش عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر(٧)

(٦) :انظر التفسير المنير للزحيلي (٢٤٧/٢٦)

(٧)النهاية ٢٧٢/١)

المطلب الثاني :حكم التجسس في الإسلام.

حكم التجسس مطلقا: التجسس هو من الأخلاق السيئة الشنيعة التي نهي الله عنه سبحانه وحذر الإسلام بتجنبه فقد ورد في القران الكريم النهي الأكيد والوعيد الشديد **قَالَ تَعَالَىٰ:** ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾ (٨)قال الطبري :ولا يتتبع بعضكم عورة بعض ولا يبحث عن سرائره يبتغي بذالك الظهور علي عيوبه ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره ,وبه فحمدوا أو ذموا

لا علي ما تعلمونه من سرائره.((٩)

وحديث البيهقي :من حديث عبد الرحمن بن عوف :أنه حرس مع عمر ليلة بالمدينة ,فبينما يمشون شب لهم سراج في بيت فانطلقو يؤمونه حتي دنوا منه إذ باب مجاف علي قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط فقال عمر رضي الله عنه وأخذ بيد عبد الرحمن أتدري بيت من هذا ؟ قلت ,لا قال هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن بشرب فما تري ؟ قال عبد الرحمن :أري قدأتينا ما نهي عنه "ولا تجسسوا"فقد تجسسنا فانصرف عنهم عمر رضي الله عنه

(٨)الحجرات: ١٢

(٩)تفسير الطبري:٢٢/٣٠٤.

المطلب الثالث:الفرق بين التجسس والتحسس.

ويروي أن ابن عباس سئل عن الفرق بينهما فقال:لا يبعد أحدهما عن الآخر : التحسس في الخير والتجسس في الشر).(١٠)

قال الترميذي الحكيم :التحسس ـيعني بالحاء هو طلب أخباره والفتش عنه ' شفقة ونصحا واحتياطا , أو ليردفه إن كان في أمره خلل بنصح واحتياط ومعونة ,والتجسس :أن تفتش عن أخبار مغطية مكروهة أن تعلم بها , فتستخرجها بفتشك لهتك الستور ,والكشف عن العورات والمساوئ) قال الله تعالي حكاية عن يعقوب :(يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف)-بالحاء-فإنه كان متوقعا لأن يأتيه الخبر بسلامة يوسف .

وقوله تعالي :(ولا تجسسوا) بالجيم-فإن المنهي عنه البحث عن معائب الناس وأسرارهم التي لا يرضون بإفشائها واطلاع الغير عليها)(١١)

وقال بعضهم :(التحسس —بالحاء-أن تستمع الأخبار بنفسك , وبالجيم أن تتفحص عنها بغيرك)(١٢)

وقال ابن حبيب :(بالحاء أن تسمع ما تقول أخوك فيك ,وبالجيم أن ترسل من يسأل لك عما يقال لك في أخيك من السوء)(١٣)

---

(١٠)تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين لابن النحاس٤٦

(١١)((الفروق اللغوية))لأبي هلال العسكري (١١٧-١١٨)

(١٢)(تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين)) لابن النحاسص ٤٥

(١٣)عمدة القاري))للعيني (١٣٣/٢٠)

وقال إبن كثير رحمه الله :"التجسس غالبا يطلق في الشر ومنه الجاسوس , وأما التحسس فيكون غالبا في الخير " كما قال عز وجل إخبارا عن يعقوب أنه **قَالَ تَعَالَىٰ:** ﴿يَٰبَنِيَّ ٱذۡهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَاْيۡـَٔسُواْ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ لَا يَاْيۡـَٔسُ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٨٧﴾

(١٤)

وقد يستعمل كل منهما في الشر كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ((ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباداالله إخوانا .

(١٤)/٨٧يوسف

(١٥)الحرب النفسية :صلاح نصر ٥٦/١.

(١٦)الجاسوسية بين الوقاية والعلاج :أحمد هاني ص٣٣.

المبحث الثاني :اهمية التجسس وخطورته .وفيه مطالب.

المطلب الاول:التجسس في التاريخ.

من أمثلة ذالك :غزا رميس الثاني الحثيين ,وأثناء ذالك تم القبض علي جاسوس للعدوفي معسكر جيشه حيث تم ضربها ضربا مبرحا ليعترفا بالحقيقة(١٥)

ويقول لاديسلاس فاراجو فيما ينقله أحمد هاني :"والمصريون القدماء كان لهم إدارات مخابرات منظمة من قبل عصر السيد

المسيح بعدة قرون (١٦)

وفي عهد القديم فيما ينقله عبد الوهاب النجار في قصص الأنبياء أن موسي عليه السلام بعث بعناصره لتجوس الأرض المقدسة قبل أن يطلب بني إسرائيل دخول تلك الأرض فقد أرسل من قبله روادا يتجسسون ويجتمعون المعلومات وكانو إثنا عشر رجلا فلما عادو أخبرو بني إسرائيل بما رأو فلما أمرهم موسي عليه السلام بالعبور ضعفت قلوبهم فأبوا الدخول (١٧)وقصة سليمان داوود عليه السلام مع الهدهد وملكة سبأ تتضمن الإشارة إلي استفادة سليمان عليه السلام من خبر الهدهد فعرف عليه السلام سمات ومعالم شخصية الملكة وحاشيتها وتنظيمها وهي القصة الواردة في القران الكريم:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَآئِبِينَ ﴿٢٠﴾ لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَا۟ذْبَحَنَّهُۥٓ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍۭ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾(١٨)

والملاحظ أن سليمان عليه السلام كان يتفقد الطير وهذا دليل اليقظة والفطنة والحذر والحزم فلم يغفل عن غيبة جندي واحد من جنده ,ولا بد له من سؤال الجندي المتخلف عن سبب تغيبه ولما سأله ,بدأ

الهدهد في عرض مفاجأة لا يعلمها سليمان أنه وجد مملكة تحكمها إمرأة ,وملكها عظيم وذات ثراء كبير ,إلا أنها وقومها يعبدون الشمس من دون الله (١٩)

ويعرض الطبري سبب تفقد سليمان عليه السلام للطير وسؤاله عن الهدهد دون غيره من الطيور أن سليمان عليه السلام أراد أن يعرف بعد الماء فسأل من يعرف بعد الماء ؟ فقالو :الهدهد , فتذكره أو تفقده لنوبته , ويقول "والصواب من القول :أن الله أخبر سليمان عليه السلام

أن يتفقد الطير إما لنوبة التي كان عليها وأخل بها وإما الحاجة من بعد الماء (٢٠)

وينقل أحمد هاني قصة من العهد القديم مفادها أن الرب أمر "يوشع بن نون"ليقود بني إسرائيل عبر الأردن إلي كنعان وانتفع يوشع من تجاربه مع موسي عليه السلام وأرسل رجلين ليتجسا علي أريحا "لمعرفة مدي قوة العدو وغير ذالك مما يجدر بالقائد أن يعرفه قبل مهاجمة الأعداء وعاونت في ذالك سيدة ساقطة تدعي "رباب"فاستطاع الرجلان أداء مهمتهما وتم خروجهما من المدينة دون أن يستطيع رجال ملك أريحا اكشافهما(٢١) .وهذا ما يشير إلي ما عليه اليهود قديما وحديثا من الخبث واستعمال المومسات في التجسس والوصول إلي الغرض الذي يبغونه بأي وسيلة.

إستعمل رسول الله صلي الله وسلم الجواسيس كوسيلة عسكرية وبعث الصحابة وبهذا يذكر صاحب لامع الدراري أن الصحابة قد ذهبوا في التجسس وفي الطلائع في مواضع كثيرة ويقول :"قال حافظ في

(١٨)قصص الأنبياء ص ٢٢٨

(١٩)في ظلال القران الكريم .١٤٤/٦

(٢٠)تفسير الطبري١٩/٩٠-الطبعة الأولي-١٣٢٨هـ

(٢١)الجاسوسية بين الوقاية والعلاج -٣٥ص

(٢٢)لامع الدراري لصحيح البخاري ٨-٢٢٩١٨

الفتح :وقد وقع في كتب المغازي بعث كل من حذيفة ونعيم بن مسعود وعبد الله بن أنيس وخوات بن جبير وعمرو بن أمية ,وسالم بن عمير,وبسيس في عدة مواطن بعضهافي الصحيح."(٢٢)

عندما أرادت قريش بالرسول صلي الله عليه وسلم سوءا أمر الله بالهجرة إلي المدينة المنورة وأعلمه بنيتهم :

وقد استعمل رسول الله صلي الله عليه وسلم طريقة للخروج من هذا المأزق فعن ابن عباس رضي الله عنه :تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم :إذا اصبح فأثبتوه بالوثاق , يريدون النبي صلي الله عليه وسلم وقال بعضهم بل اقتلوه وقال بعضهم أخرجوه , فأطلع الله عز وجل نبيه علي ذالك فبات علي علي فراش النبي تلك الليلة وخرج النبي حتي لحق بالغار وبات المشركون يحرصون عليا يحسبونه النبي صلي الله عليه وسلم فلما أصبحوا ثاروا إليه فلما رأو عليا رد الله مكرهم فقالو :أين صاحبك هذا ؟قال لا أدري ,فاقتصوا أثره فلما بلغو الجبل خلط عليهم فصعدوا في الجبل فمروا بالغار , فرأو علي بابه نسيج العنكبوت فقالو لودخل حقا هنا لم يكن نسيج العنكبوت علي بابه ,فمكث فيه ثلاث ليال(٢٣)

وكان صلي الله عليه وسلم في غزواته يتأكد من نوايا العدو ,فقد خرج عام الحديبية لايريد إلا أنه احتاط فبعث من يستطيع الأخبار لمعرفة تحركات العدو زيادة في أخذ الحيطة والحذر وتنفيذا لأمره تعالي :قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذۡرَكُمۡ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعٗا ٧١﴾ (٢٤)

وكان للرسول صلي الله عليه وسلم عيون محلية في المدينة المنورة وعيون في مكة المكرمة يطلعونه علي كل صغيرة وكبيرة قد تضر بالمصلحة العامة للمسلمين في السلم والحرب ففي مكة المكرمة كان العباس بن عبد المطلب عم النبي صلي الله عليه وسلم يأتيه بالأخبار , فقد أرسله العباس بوقت خروج قريش لقتاله في أحد كما أعلمه بعدد قواتها , فأسرع حامل رسالة العباس وقطع المسافة في ثلاثة أيام , وكان العباس يرغب في الهجرة , إلا أن الرسول صلي الله عليه وسلم كتب إليه :إن مقامك في مكة خير"(٢٥)

١٠

بعث رسول الله صلي الله علي وسلم حذيفة بن اليمان وقال له أن يدخل في القوم ويتريث بخفة في مشيته حتي لا يذعرهم "عن حذيفة بن اليمان قال :لقد رأيتنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديد وقر فقال رسول الله ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا فلم يجب منا أحد , ثم قال ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا فلم يجبه منا أحد ثم قال ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا فلم يجبه منا أحد فقال :قم ياحذيفة فأتنا بخبر القوم فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم قال اذهب فأتني بخبر القوم ولاتذعرهم فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حيث أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه فذكرت قول الرسول صلي الله عليه وسلم" ولا تذعرهم علي" ولو رميته لأصبته فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام , فلما أتيته أخبرته بخبر القوم وفزعت قررت فألبسني رسول الله من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها فلم أزل نائما حتي أصبحت قال:قم يانومان.

كما بعث النبي الزبير بن العوام يستطلع الأخبار عن قريش فعن جابر رضي الله عنه قال:قال الرسول يوم الأحزاب :من يأتينا بخبر القوم ؟فقال الزبير أنا ثم قال من يأتينا بخبر القوم ؟فقال الزبير :أنا ثم قال :"إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير.

(٢٣)مسند الإمام أحمد بن حنبل ٣٤٨/١)الطبعة دار صادر

(٢٤)االنساء /٧١.

(٢٥).(المدخل إلي العقيدة والإستراتيجية العسكرية ص ١٥٤التراتيب الإدارية ٣٦٣/١

المطلب الثاني :حماية الثغور من التجسس.

كان المسلمون يهتمون الجهاد في سبيل الله ويقبلون علي الثغور بنفس طائعة وراضية لرضا رب العالمين , كما أن المسلمون اهتموا بحماية حدود الدولة الإسلامية من اعتداءات العدو العسكرية وطلائعه الاستكشافية , ثم رد الاعتداء وإلقاء القبض علي الجواسيس فلا يدخل فردا من افراد العدو إلا ويعرفه المرابطون وإذا شكوا في أمره ألقوا القبض عليه.

وعلي الإمام أن يبعث في طرف من أطراف البلاد الإسلام جيشا ويجعلهم بإزاء من يليهم من الكفار ويول عليهم رجلا صالحا دينا عاقلا مجربا وذالك لحفظ حدود دولة الإسلامية وحتي لا يخرج عسكر المشركين ويضروا بمن يليهم من المسلمين.(٢٦) والإمام يوجه قواته حسب الضرورة ويبدأ الأهم بالأهم قال تعالي: (قَالَ تَعَالَىٰ:﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلۡكُفَّارِ وَلۡيَجِدُواْ فِيكُمۡ غِلۡظَةٗۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ ١٢٣﴾

(٢٧)(

وقد جرت عادة الخلفاء علي شحن الثغور بالجيوش ووضع امراء للثغور بمختلف المناطق.

ولذالك يجب الحذر من العدو وسوء الظن به ومن رسالة عبد الحميد الكاتب إلي احد قواد مروان بن محمد يقول ((آخذا بالحزم في سوء الظن معدا للحذر محترسا من الغرة كأنك في مسيرك ونزولك أجمع مواقف لعدوك رأي العين حملاتهم , وتتخوف كراتهم معدا أقوي مكايدك وأرهب عتادك وأنكأ جدك وأجد تشمرك معظما أمر عدوك لأعظم ما بلغك حذرا يكاد يفرط لتعد له من الاحتراس عظيما ومن المكيدة قويا))(٢٨)

(٢٦)الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل :٢٦٢/٣).

(٢٧)التوبة/١٢٣)

(٢٨)(صبع الأعشي:٢١٢/١٠_٢١٣.(٢٣

كما اهتمت القيادة العسكرية الإسلامية إلي جانب اهتمامها بالحذر والحيطة وشحن الثغور الجيش اهتمت بالجندي وإعداده بما يتناسب والمعركة من تدريب علي السلاح وتوجيه معنوي , وتنمية للقدرات العسكرية بكل ما تحتاجه المعركة وبما يتناسب مع حجمها وقوتها .

وقد أعطت البيئة الإسلامية الجيش الإسلامي والمرابطين علي الثغور صفات وعادات متميزة فكان الجندي سليما نظيفا في فكره , متواضعا وصادقا في طلبه للشهادة وقويا في بنيته العسكرية.

المطلب الثالث :الحذر عن العدو وكتم الأخبار عنه.

من عادة النبي صلي الله عليه وسلم أن يفاجئ العدو إذا أحس بالغدر عنه , وغالبا ما يغزوا عدوه في عقر داره دون أن يعد العدو نفسه لملاقات المسلمين كما فعل رسول الله عليه وسلم مع أهل خيبر.

كان صلي الله عليه وسلم يحذر عدوه في السلم كما يحذره في الحرب ولذالك كان يكتم علي العدو ويوصي المسلمين بالحذر والكتم ويشدد التكتم عادة في الحرب حيث يضع الحراسات حول المدينة المنورة للحيلولة دون تسرب الاخبار إلي قريش.

ومن الوسائل التي اتخذها المسلمون في ذالك :استعمال الشعار(كلمة السر)أو ((الشفرة))أو اللحن المصطلح عليه , بحيث يفهمه القائد دون الناس .مثل ((عضل والقارة))الأمر الذي فيه المحافظة علي المعنويات , والحذر من العدو في وقت واحد.

المطلب الرابع:خطورة التجسس علي المسلمين.

وقد نهي الاسلام عن التجسس علي المسلمين ماداموا ظاهري الإستقامة غير مجاهرين بمعاصيهم , وكان ما يخفونه من أمورهم من السلوك الشخصي الذي يخصهم ولا يتعلق بكيد للمسلمين .
والتجسس مما يولد في المجتمع الأحقاد , ويورث العدوات والبغضاء ,إذ يشعر المتجسس عليه بأنه مشكوك بأمره غير موثوق.

وأن التجسس هو تتبع عورات المسلمين وفضح الأسرار الناس ومن تتبع عورة المسلم فضحه الله ولو في جوف بيته .

ومن أبشع صور التجسس وأقبحها التجسس علي المسلمين لصالح أعداء الدين فإذا كان التجسس للوقوف علي عورات الأفراد ومعائبهم أمرا محرما فإن التجسس علي الأمة الإسلامية لحساب أعدائها أشد حرمة وأعظم خطرا وضررا علي البلاد والعباد وخيانة لله ورسوله وللأمة .

المبحث الثالث :أحكام التجسس في الفقه الإسلامي وفيه أربع مطالب .

المطلب الأول :التجسس المشروع:

قال الله تعال: قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذۡرَكُمۡ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعٗا ٧١﴾ (٢٩)

من التجسس المشروع :التجسس العدو علي الحربيين فإنه جائز شرعا , بل هو مفروض علي إمام المسلمين في حالة قيام حرب بين المسلمين وغيرهم ,

فالتجسس علي العدو عمل مشروع لحماية الدولة من الإعتداء ولتكون الدولة علي اطلاع تام بتحركات الأعداء ومخططاتهم قبل أن يبدأوا بتنفيذها وهذا أمر استعملته الدول في القديم والحديث .

ومن الحذر عدم الاستهانة بقوة العدو , يقول صاحب عيون الأخبار :
خرجت خارجة بخراسان علي قتيبة بن مسلم فأهمه ذالك , فقيل له :ما يهمك منه وجه إليهم وكيعان بن سود فإنه يكفيكم فقال: لا إن وكيعا رجل به كبر يحتقر أعداءه ومن كان هكذا قلت مبالاته بعدوه فلم يحترس منه , فيجد عدوه منه غرة (٣٠)
وتتقدم وسائل التجسس بتقدم الأمم يكون طريق حصول الدولة علي المعلومات المتعلقة بالمنشآت الحربية أو الصناعة الرئيسية ' واكتشاف التحركات العسكرية –وهذا أمر لا بد منه , ويسبق وقوع هجوم مباغت –أو يكون بواسطة الأقمار الصناعية والتصوير الجوي واستخدام التكنولوجيا المتقدمة.

(٢٩)النساء/٧١.

وقد أمر الله سبحانه وتعالي بالاستعداد فقال :(قَالَ تَعَالَىٰ:﴿وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾ (٣١)

وإن التجسس علي العدو ومعرفة المعلومات عنه مبكرا يمكن المسلمين من التخطيط السليم وهو من أسباب القوة , وهو مظهر من مظاهر اليقظة والحذر والتأهب الدائم"

وعن عامر الجهني قال:سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو علي المنبر يقول :وأعدوا لهم ما استطعتمم من قوة "ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن قوة الرمي"(٣٢)

وإن التجسس علي العدو عمل جهادي ينال فاعله من الأجر كما ينال المرابط في سبيل الله تعالي :"حيث يبذل روحه في سبيل الله وأجره علي الله كبير وقد روي أبو هريرة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل ' وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع.

وإن من التجسس الذي لا بد منه للوقوف علي حال الرعية , ودفع الشر عنهم , ليطمئن الناس وتنتظم الأمور وتصفو الحياة ويأمن المقيم والمسافر من كل خطر وظلم , ويعرف المظلوم والمحتاج ويقف المسئول علي دقائق الأمور فيما يتعلق بأحوال الرعية فمن ذالك سهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث كان يعس بنفسه ويرتاد منازل المسلمين ويتفقد أحوالهم بيديه.

(٣٠)عيون الأخبار:١/١١١

(٣١)الأنفال/٦٠

(٣٢)أبو داوود بشرح عون المعبود:٧/١٩١).

المطلب الثاني:التجسس غير المشروع.

:(قَالَ تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

﴿١٢﴾ (٣٣)

ففي هذه الآية الكريمة النهي صراحة عن التجسس وتتبع عورات المسلمين والبحث عن ذالك وقد نهي الله نهيا عاما . ويدخل في ذالك أنواع التجسس سواء أكان ذالك لحب الاستطلاع أم لكشف العورات أم لخدمة جهة من الجهات ويشمل الحاكم والمحكوم لأن الخطاب للجميع .

وأخرج أبو داوود عن أبي برزة الأسلمي قال: خطبنا رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"يامعشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه , لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته , ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته .(٣٤)

كما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم قوله:إياكم فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونو عباد الله إخوانا.(٣٥)

وروي عن النبي صلي الله عليه وسلم قوله:إنك إ نتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم "(٣٦)

وقد بعض الفقهاء الاستماع إلي حديث القوم وهم له كارهون من التجسس وهو حرام .(٣٧)

ولا يجوز التجسس ولا تتبع عورات المسلمين سواء أسبق ذالك ظن السوء أم لا.

---

(٣٣)الحجرات/١٢

(٣٤)سنن أبي داوود ٢/٥٦٨)

(٣٥)صحيح مسلم بشرح النووي باب البر والصلة رقم (٣٥٦٣).

(٣٦)سنن أبي داوود :٢/٥٧٠).

(٣٧)(روح المعاني :١٥٨/٢٦)

وقد قرن الله نهيه عن التجسس مع نهيه عن الظن بالناس , والغيبة وهو بما لا يرضاه الخلق والدين لما في ذالك من كشف عورات ستره الله تعالي , وكان الأولي أن يحافظ عليها وأن تحترم كل أسرة من أسر المجتمع.

المطلب الثالث:عقوبة الجاسوس.

وفيه مسألتين :

المسألة الألي: حكم الجاسوس المسلم :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمۡ أَوۡلِيَآءَ تُلۡقُونَ إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ وَقَدۡ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلۡحَقِّ يُخۡرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمۡ أَن تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمۡ إِن كُنتُمۡ خَرَجۡتُمۡ جِهَٰدٗا فِي سَبِيلِي وَٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِيۚ تُسِرُّونَ إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعۡلَمُ بِمَآ أَخۡفَيۡتُمۡ وَمَآ أَعۡلَنتُمۡۚ وَمَن يَفۡعَلۡهُ مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١ (٣٨)

تعريف (الجاسوس المسلم): (هو الشخص الذي يكون ظاهره الإسلام , ويطلع علي عورات المسلمين لينقلها علي أعدائهم)

أن مثل هذا العمل يدخل في موالاة الكفار بل هو أعظم المناصرة لهم كما تبين لنا الآيات لأنهم بذالك يخلصون بما لا تستطيع أن تناله جيوشهم أو تقنياتهم.

وقال الشيخ أبو يحيي: في كتابه /المعلم في حكم الجاسوس المسلم : (ورب خبر واحد ينقله عين من عيونهم المبثوثة يحدث من النكاية في الأرواح والأعراض والأموال مالا تحدثه الآلآف المؤلفة من جنودهم المجندة)

قال الإمام البيهقي –رحمه الله –: (باب المسلم يدل المشركين علي عورة المسلمين)

وذكر تحته قصة حاطب رضي الله عنه وفي شرح السنة للبغوي رحمه الله (باب حكم الجاسوس)وأورد تحته حديثين أحدهما هذا .

فيؤخذ من مجموع القصة والآية ثلاثة أمور

(٣٨) الممتحنة ١:

الأول : ما فعله حاطبا رضي الله عنه يعد تجسسا ودلالة للكفار علي عورات المسلمين كما هو ظاهر.

الثاني :أن هذا التجسس وهذه الدلالة هي من موالاة لأعداء الله وأعداء المسلمين بنص كتاب الله تعالي .

فإذا كان فعل حاطب رضي الله عنه عده الشرع موالاة بمجرد كتابته لرسالة هي أقرب إلي تشتيت العزائم وتثبيط الهمم وقذف الرعب منها إلي نقل الأخبار مع أن حاطبا رضي الله عنه كان مجاهدا بنفسه وماله محبا لله ولرسوله صلي الله عليه وسلم واثقا من علو أهل إيمانه فكيف ممن يتنسب إلي مؤسسة طاغية قائمة علي حرب الله ورسوله والمؤمنين ؟.

الثالث:أن إطلاع الكفار علي عورات المسلمين يعني اتخاذهم أنصارا له سواء بمعني أن المتجسس صار بتجسسه مناصرا ومظاهرا لهم لأن معني (أولياء) في لآية :أنصار كما قاله ابن جرير.

فجعل الله تعالي التجسس للكفار اتخاذا لهم أولياء , فكل متجسس للكفار علي المسلمين قد صيرهم بتجسسه أولياء له وأنصارا ولأجل ذالك يكون مرتدا كما تبين الآية بقوله تعالي**قَالَ تَعَالَى**:يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١ (٣٩)

وقال الشيخ سليمان العلوان _فك الله أسره_(والحذر الحذر من مناصرة الكفار علي المسلمين بأي نوع أو وسيلة من وسائل النصر فهذا من التولي وهو كفر ونفاق ومرض في القلوب وفسق وليس من شروط الكفر أن تكون مظاهرته للكفار محبة لدينهم ورضي به فهذا مذهب ضعيف لأن محبة دين الكفار والرضي به كفر أكبر دون مظاهرتهم علي المسلمين فهذا مناط آخر في الكفر ولو ادعي المظاهر محبة الدين وبغض الكافرين فإن كثيرا من الكفار لم يتركوا الحق بغضا له ولا كراهية للدين إنما لهم طمع دنيوي ورغبة في الرياسات فآثروا ذالك علي الدين قال الله تعالي :ذالك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا)

(٣٩)المائدة /٥١.

المسألة الثانية :عقوبة الجاسوس المسلم .

للفقهاء في عقوبة الجاسوس ثلاثة آراء:

الرأي الأول : إن المسلم إذا صار عينا للكفار يقتل .

وهو مذهب مالك–رحمه الله –وأحد الوجهين في مذهب أحمد بن حنبل وبعض أصحابه_(٤٠)

الرأي الثاني :إن المسلم إذا صار عينا للكفار يقتل في حالة تكرار التجسس , واتخاذه عادة وبه قال عبد الملك الماجشون من المالكية..(٤١)

الرأي الثالث:إن المسلم إذا صار عينا للكفار لا يقتل وإنما يعزره الامام بما يراه : من ضرب أو حبس وهو مذهب الشافعية والحنفية وظاهر.(٤٢)

الأدلة

أدلة الرأي الأول :

مصدر الاستدلال لهذا الرأي يعود لقصة حاطب بن أبي بلتعة _رضي الله عنه_التالي :"عن علي رضي الله عنه قال:بعثني رسول الله صلي الله عليه وسلم أنا والزبير بن العوام والمقداد قال انطلقوا حتي تأتو روضة خاخ–مكان بين المكة والمدينة _فإذا بها ظعينة –المرأة في الهودج ومعها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادي بنا خلينا ' فإذا نحن في الظعينة فقلنا :أخرجي الكتاب .فقالت: ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين االثياب فأخرجته من عقاصها ' فأتينا به رسول الله صلي الله عليه وسلم فإذا فيه :من حاطب بن أبي بلتعة إلي ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال رسول الله : ياحاطب ما هذا ؟قال:يارسول الله لا تعجل علي , إني كنت امرءا ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون

(٤٠)مواهب الجليل ٣٥٧/٣)زاد المعاد ١٨٩/٢)

(٤١) تبصرة الحكام ١٩٤/٢)مطبوع من فتح العلي المالك .

(٤٢)الأم ١٦٦/٤ , المهذب ٢٤٢/٢

بها أهليهم وأموالهم فأحببت أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي , وما فعلت ذالك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الاسلام .فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم :لقد صدقكم .فقال عمر:دعني أضرب عنق هذا المنافق , فقال :إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون اطلع علي أهل بدرا فقال : اعملوا ما شئتم , فقد غفرت لكم "(٣٩)

وجه الاستدلال :

استدل أصحاب الرأي الأول بهذا الحديث علي أن المسلم إذا صار عينا للكفار يقتل .

ويفهم من نص الحديث أن العلة في عدم قتل حاطب–رضي الله عنه– : كونه من أهل بدر ' لا كونه مسلما فقط .

ولذالك لم يقل رسول الله : لا يحل قتله إنه مسلم . بل قال :" وما يدريك لعل الله اطلع علي أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم))

وهذه العلة لا توجد في غير حاطب .فلو كان الاسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه , لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير .

وعلي ذالك يكون :عدم قتل الجاسوس المسلم خاصا بأهل بدر فقط , وأما ما عداهم من المسلمين فيقتل من تجسس منهم لصالح العدو لإضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد في الأرض وهو بعمله هذا أضر من المحاربين —

أدلة الرأي الثاني:

استدل صاحب هذا الرأي بحديث حاطب المتقدم.

ووجه الاستدلال بهذا الحديث : أن حاطب أخذني أول فعله , ولم يتكرر منه التجسس فلم يقتل لهذا السبب .

فلا يكون المرء جاسوسا حقيقة إلا إذا اتخذ التجسس عادة ومهنة له , وفي هذه الحالة فقط , فإن عرف بذالك تكون عقوبته القتل , وإن لم يعرف بذالك عزر , وضرب ونكل ' وذالك إن كانت فلتة عارضة دون قصد كما حصل من حاطب .(٤٤)

---

(٤٣)صحيح البخاري٤/٧٢-٧٣).

(٤٤)تبصرة الحكام ١٩٤/٢)

أدلة الرأي الثالث:

استدلوا (٤٥)قصة حاطب بن أبي بلتعة في الحديث المتقدم .

وجه الاستدلال بهذا الحديث:

لو أن عمل حاطبا يستوجب القتل كفرا أو حدا لما تركه رسول الله عليه وسلم , ولقتله وانتماؤه إلي أهل بدر لا يمنع من ذالك ' فلو كان مستوجبا القتل بدريا كان أم غير بدري لقتله الرسول صلي الله عليه وسلم وكذالك لو لزمه القتل حدا .(٤٦)

ولذالك يؤخذ من قصة حاب أن المسلم إذا تجسس للكفار علي المسلمين كأن يكتب إليهم بعورات المسلمين وأقر بذالك ' فإنه لا يقتل ' ولكن أمره إلي الإمام وله أن يعاقبه عقوبة موجعة تعزير

الترجيح:

إذا لم يكن للمتجسس المسلم تأويل معقول أو عذر معقول , بحيث قام بعمله خدمة للأعداء وموالاة للكفار ' وكراهية للمسلمين وحقدا عليهم , ومحبة للأعداء وإخلاصا لهم واستهتارا بحق المسلمين ومصيرهم فإنه يجوز للإمام أن يأمر بقتله تعزيرا ليكون عبرة لغيره . وذالك إذا رأي الإمام أن هذا الشخص مئوس منه وأنه في حكم المرتد ما لم يحدث توبة صادقة وتون هذه منه زلة عارضة فإنه كالمأزق من الدين المفارق للجماعة .

فمن أخبر الأعداء بخطط المسلمين وأنهم أرادوا بالعدو مكيدة فإن ذالك لا يخرجه عن دينه إذا كان ما فعله زلة عارضة مع اعتقاده سليم .أما إذا استمر علي ذالك وكان يخبر العدو حقدا علي المسلمين وموالاة للكفار وحبا لهم فهو مرتد كافر يجب قتله واجتثاثة من المجتمع.

---

(٤٥) تفسير القرطبي١٨/ شرح مسلم١٢/٦٧)٥٣

(٤٦) (أحكام القران الكريم ٥/ شرح السير الكبير ٥/٢٠٤١)٣٢٦

المطلب الرابع :ملحق ما قاله العلماء عن التجسس.

عن ابن عباس في قوله :ولا تجسسوا "قال:نهي الله المؤمن أن يتبع عورات أخيه المؤمن) (٤٧).

_وقال مجاهد في قوله "ولاتجسسوا "(خذوا ما طهر لكم ودعوا ما ستر الله).(٤٨)

-وقال الحسن٠(لا تسأل عن عمل أخيك الحسن والسيئ فإنه من التجسس)(٤٩)

-وأتي ابن مسعود رضي الله عنه فقيل :هذا فلان تقطر لحيته خمرا . فقال عبد الله إنا نهينا عن التجسس , ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به).(٥٠)

_وقال ابن زيد في تفسيرها أيضا :قال:(حتي أنظر في ذالك وأسأل عنه , حتي أعرف حق هو , أم باطل ؟ قال :فسماه الله تجسسا , قال :يتجسس كما يتجسس الكلاب).(٥١)

-وقال أبو حاتم :(الواجب علي العاقل مباينة العوام في الأخلاق والأفعال ,بلزوم ترك التجسس عن عيوب الناس , لأن من بحث عن مكنون غيره بحث عن مكنون نفسه وربما طم مكنونه علي ما بحث من مكنون غيره , وكيف يستحسن مسلم ثلب بالشيء الذي هو فيه)(٥٢)

-وقال أيضا : التجسس من من شعب النفاق , كما أن حسن الظن من شعب الإيمان (٥٣)

---

(٤٧) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره.١٠/٣٢٥

(٤٨)جامع البيان للطبري-٢٢/٣٠٤

(٤٩)روضة العقلاء:١/١٢٥)

(٥٠)رواه ابن أبي شيبة في المصنف :٩/٨٦)(٤٣)

(٥١) للطبري ٢٢/٣٠٥). البيان جامع (٤٤)

(٥٢)روضة العقلاء ١/١٢٦).

(٥٣)روضة العقلاء ١/١٢٥).

الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات.

يشهد الله (عز وجل)أنني بذلت في هذا البحث قصاري جهدي ولكن علي الرغم من ذالك لا يمكن أن يكون خاليا من النواقص فأنه في النهاية عمل مخلوق وليس الخالق فإن كان فيه شيء من الإبداع والتفوق فإنما هو كرم من الله أولا وجهد أستاذي ثانيا ,أسأل الله أن يجعله نافعا.

وصلنا إلي خاتمة رحلتنا ,وغاية هدفي من هذا الجهد وهو أن يصل هذا العلم قدر من البشر وينتفعون به خير انتفاع ,وأن هناك بعض التقصير فاعتذر عنه. وأسألكم الدعاء.

أولا :النتائج :

١. إن الله عز وجل شرع ألوانا من الحدود ردعا لكثير من الجرائم ,هيأ ألوانا من العقوبات دفعا لكثير من المصائب.

٢.أن الشريعة الإسلامية شريعة متكاملة , صالحة لكل زمان ومكان ,عادلة في تشريعها وأحكامها وهذا يتجلي بوضوح في موازنة التشريع لأنواع العقوبات الشرعية باختلاف موجبها , فجعل شدة العقاب مقابل شدة أثر الجريمة .

٣. ان المجتمع إذا طبقت فيه الشريعة وسادت فيه الحدود والعقوبات الشرعية فإن الله جل وعلا يحفظ رجاله وأبنائه وجميه أفراده , أما إذا تساهل الناس أو تساهل ولاة الأمور أو تساهل الحكام في تطبيق الشريعة فإن ذالك يفتح بابا من الفساد وزعزعة الأمن والقلق والتخريب بقدر ماترك من تطبيق الحدود فمتي قل نصيب الأخذ بتطبيق الشريعة زاد نصيب المجتمع من الجرائم والإعتداء والإفساد فهذا أمر واضح جلي.

٤.أن الجاسوس المسلم للكفار يكون قد والي المشركين بمناصرته لذالك يكون منهم .

ثانيا:التوصيات.

أولا وقبل كل شيء أصي بنفسي ونفسكم تقوي الله عز وجل واتباع شريعته كما هي وتجنب ما نهي عنه .

الحذر من الأعداء لا سيما أعداء الجواسيس الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم النفاق والكفر .

فهرس الآيات

م	شطر الآية	السور	رقم الآية	الصفحة
١	قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ	النساء	٨٣	٩
٢	قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ	الحجرات	١٢	١٦
٣	قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ يَٰبَنِيَّ ٱذۡهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَاْيۡـَٔسُواْ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ لَا يَاْيۡـَٔسُ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴿٨٧﴾	يوسف	٨٧	١٨
٤	:قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيۡرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ أَرَى ٱلۡهُدۡهُدَ أَمۡ كَانَ مِنَ ٱلۡغَآئِبِينَ ﴿٢٠﴾	النمل	٢٠	٢٠
٥	يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذۡرَكُمۡ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعٗا ﴿٧١﴾	النساء	٧١	٢١
٦	يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلۡكُفَّارِ وَلۡيَجِدُواْ فِيكُمۡ غِلۡظَةٗۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾	التوبة	١٢٣	٢٣

٧	﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمۡ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمۡ لَا تَعۡلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعۡلَمُهُمۡۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيۡكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ ٦٠	الأنفال	٦٠	٢٧
٨	يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١	المائدة	٥١	٣٠
٩	يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٞ رَّحِيمٞ ١٢	الحجرات	١٢	٢٨
١٠	قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمۡ أَوۡلِيَآءَ تُلۡقُونَ إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ وَقَدۡ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلۡحَقِّ يُخۡرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمۡ أَن تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمۡ إِن كُنتُمۡ خَرَجۡتُمۡ جِهَٰدٗا فِي سَبِيلِي وَٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِيۚ تُسِرُّونَ إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعۡلَمُ بِمَآ أَخۡفَيۡتُمۡ وَمَآ أَعۡلَنتُمۡۚ وَمَن يَفۡعَلۡهُ مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١	الممتحنة	١	٢٩

فهرس الأحاديث :

م	طرف الحديث	راوي الأعلي	الصفحة
١.	وقال رسول الله عليه وسلم (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسو ولا تحسسو ولاتنافسو ولا تحاسدو ولا تباغضو ولا تدابرو وكونو عباد الله إخوانا)	ابي هريرة	٦
٢.	عن النبي صلي الله عليه وسلم قوله:إنك إ نتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم "		٩
٣.	أنه حرس مع عمر ليلة بالمدينة ,فبينما يمشون شب لهم سراج في بيت فانطلقو يؤمونه حتي دنوا منه إذ باب مجاف علي قوم لهم فيه أصوات مرتفعةولغط فقال عمر رضي الله عنه و	عبد الرحمن بن عوف	١٦
٤.	قال الرسول يوم الأحزاب :من يأتينا بخبر القوم ؟فقال الزبير أنا ثم قال من يأتينا بخبر القوم ؟فقال الزبير :أنا ثم قال :"إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير.	جابر بن عبد الله	٢٢
٥.	قال:سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو علي المنبر يقول :وأعدوا لهم ما استطعتمم من قوة "ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن قوة الرمي	عامر الجهني	٢٧

٦.	قال:"يامعشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه , لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته , ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته .	أبي برزة الأسلمي	٢٨
٧.	عن النبي صلي الله عليه وسلم قوله:إنك إ نتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم "		٩
٨.	فقال :إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون اطلع علي أهل بدرا فقال : اعملوا ما شئتم , فقد غفرت لكم	علي بن أبي طالب	٣٢

المصادر والمراجع

(١) :انظر التفسير المنير للزحيلي (٢٤٧/٢٦)

(٢)النهاية ٢٧٢/١)

(٣).٣٠٤/٢٢تفسير الطبري:

(٤)تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين لابن النحاس٤٦

(٦)((الفروق اللغوية))لأبي هلال العسكري (١١٧-١١٨)

(٧)عمدة القاري))للعيني (١٣٣/٢٠)

(٨)الحرب النفسية :صلاح نصر ٥٦/١.

(٩)الجاسوسية بين الوقاية والعلاج :أحمد هاني ص٣٣.

(١٠)الحرب النفسية صلاح نصر ٥٦/١)

(١١)الجاسوسية بين الوقاية والعلاج .أحمد هاني ص-٣٣

(١٢)قصص الأنبياء ص ٢٢٨

(١٣)في ظلال القران الكريم .١٤٤/٦

(١٤)تفسير الطبري٩٠/١٩-الطبعة الأولي-١٣٢٨هـ

(١٥)الجاسوسية بين الوقاية والعلاج -٣٥ص

(١٦)لامع الدراري لصحيح البخاري ٨-٢٢٩١٨

(١٧)مسند الإمام أحمد بن حنبل ٣٤٨/١)الطبعة دار صادر

(١٨)المدخل إلي العقيدة والإستراتيجية العسكرية ص ١٥٤التراتيب الإدارية ٣٦٣/١.(

(١٩)الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل :٢٦٢/٣).

(٢٠)صبع الأعشي:٢١٢/١٠_٢١٣.(٢٣

(٢١)عيون الأخبار:١١١/١

(٢٢) أبو داوود بشرح عون المعبود:١٩١/٧).

(٢٣)سنن أبي داوود ٥٦٨/٢)

(٢٤)صحيح مسلم بشرح النووي باب البر والصلة رقم (٣٥٦٣).

(٢٤)سنن أبي داوود :٥٧٠/٢).

(روح المعاني :١٥٨/٢٦)(٢٥)

(٢٦) مواهب الجليل ٣٥٧/٣)زاد المعاد ١٨٩/٢

(٢٧)تبصرة الحكام ١٩٤/٢)مطبوع من فتح العلي المالك .

(٢٨)الأم ١٦٦/٤ , المهذب ٢٤٢/٢

(٢٩) (صحيح البخاري٧٢/٤-٧٣).

(٣٠)تبصرة الحكام ١٩٤/٢)

(٣١) تفسير القرطبي١٨/ شرح مسلم٦٧/١٢)٥٣

(٣٢) (أحكام القران الكريم ٥/ شرح السير الكبير ٢٠٤١/٥)٣٢٦

(٣٣) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره.٣٢٥/١٠

(٣٤)جامع البيان للطبري-٣٠٤/٢٢

(٣٥)روضة العقلاء:١٢٥/١)

(٣٦)رواه ابن أبي شيبة في المصنف :٨٦/٩)(٤٣)

(٣٧) للطبري ٣٠٥/٢٢). البيان جامع (٤٤)

(٣٨)روضة العقلاء ١٢٦/١).

(٣٩)روضة العقلاء ١٢٥/١).

فهرس الموضوعات:

Error! Bookmark not defined. .....

البسملة .....

الاستهلال:..... ج

إهداء..... د

شكر وتقدير..... هـ

المقدمة..... ٦

أسباب إختيار هذا الموضوع..... ٧

أهمية البحث:..... ٧

أهداف البحث:..... ٨

أسئلة البحث:..... ٨

فرضيات البحث:..... ٩

حدود البحث :..... ١٠

أدوات البحث..... ١٠

الدراسات السابقة:..... ١٠

منهج البحث:..... ١١

هيكل البحث:..... ١٢

التمهيد ١٥

الفصل الثاني :معني التجسس وحكمه :..... ١٥

المطلب الأول :معني التجسس لغة وإصطلاحا:..... ١٥

تعريف التجسس :..... ١٥
المطلب الثاني :حكم التجسس في الإسلام..... ١٦
المبحث الثاني :اهمية التجسس وخطورته .وفيه مطالب..... ١٩
المطلب الاول:التجسس في التاريخ..... ١٩
المطلب الثالث :الحذر عن العدو وكتم الأخبار عنه..... ٢٤
المطلب الرابع:خطورة التجسس علي المسلمين..... ٢٥
المبحث الثالث :أحكام التجسس في الفقه الإسلامي وفيه أربع مطالب ٢٦
المطلب الأول :التجسس المشروع:..... ٢٦
المطلب الثاني:التجسس غير المشروع..... ٢٨
المطلب الثالث:عقوبة الجاسوس..... ٢٩
المطلب الرابع :ملحق ما قاله العلماء عن التجسس..... ٣٥
الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات..... ٣٦
ثانيا:التوصيات..... ٣٨
الفهارس..... **Error! Bookmark not defined.**
فهرس الآيات..... ٣٩
فهرس الأحاديث :..... ٤١
المصادر والمراجع..... ٤٣
فهرس الموضوعات:..... ٤٥